

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4926/2533

ป.ร.ฎ. มาตรา 4 ทศ

บริษัท ไทย เมจิฟาร์มาชีวิทัล จำกัด

กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์

จำเลย

บัญชีท้าย พ.ร.ฎ. ที่กำหนดเรื่องเภสัช ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สำหรับบำรุงหรือรักษาอนามัยมีอยู่ในบัญชีที่ 3 หมวด (1) ว่ายาทุกชนิดซึ่งแพทย์หรือประชาชนนำไปใช้โดยตรงทั้งนี้เฉพาะที่ผลิตในราชอาณาจักร ตามบัญชีที่ 3 นี้กำหนดเฉพาะยาที่แพทย์หรือประชาชนนำไปใช้ได้โดยตรง แต่ยากานาไมซินซัลเฟต หรือเจนตาไมซินซัลเฟตมิใช่ยาที่จะนำไปใช้ได้โดยตรง จึงเป็นสินค้าที่มีได้ระบุไว้ในบัญชีทั้งสามท้าย พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2517 เมื่อเป็นเช่นนี้โจทก์ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงเทศบาลด้วยการคืนเงินภาษีอากรมาตรา 4 ทศ แห่ง ป.ร.ฎ. ให้ผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากรได้รับดอกเบี้ยด้วยในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีอากรที่ได้รับคืน โดยไม่คิดทบต้นทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดยกฎกระทรวง แต่มีให้เกินกว่าจำนวนเงินภาษีอากรที่ได้รับคืนและตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 161(พ.ศ. 2526)ออกตาม ป.ร.ฎ. ว่าด้วยการให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากรข้อ 1(2) กรณีคืนเงินภาษีอากร ข้อ 1(2) กรณีคืนเงินภาษีอากรที่ชำระตามแบบแสดงรายการให้คิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันถัดจากวันครบระยะเวลาสามเดือนนับแต่วันยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีอากร เมื่อโจทก์ยื่นคำร้องขอคืนในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2527 จึงครบระยะเวลาสามเดือนนับแต่วันยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีอากรในวันที่ 28

กฎหมาย 2530 และต้องเริ่มคิดดอกเบี้ยให้โจทก์ในวันที่ 1 มีนาคม 2530 เป็นต้นไป.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลและมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการค้าและตั้งโรงงานผลิตยารักษาโรคของคนและสัตว์ บรรดาผลิตภัณฑ์ยาของโจทก์ มียากานาไมซินซัลเฟต และเจนตาไมซิน ซัลเฟต ซึ่งโจทก์ผลิตขึ้นภายในประเทศโดยไม่ต้องเสียภาษีการค้า เพราะได้รับยกเว้นภาษีการค้า ทั้งนี้เพราะยาทั้งสองชนิดดังกล่าวไม่ใช่สินค้าตามหมวด 2 บัญชีที่ 3 ท้ายพระราชกฤษฎีกาฉบับนั้น แต่เป็นยาที่แพทย์หรือประชาชนจะนำไปใช้โดยตรงไม่ได้ การนำไปใช้จะต้องผ่านกรรมวิธีในการผลิตอีกครั้งหนึ่งจนเป็นยาสำเร็จรูปแล้วจึงจะนำไปใช้หรือบริโภคได้ ผู้ผลิตยาสำเร็จรูปนั้นทุกรายจะนำออกขายให้แก่ประชาชนผู้บริโภคได้ต้องขออนุญาตและจดทะเบียนคำรับยาต่อกระทรวงสาธารณสุขปกติก่อน ทั้งนี้เพราะยากานาไมซิน ซัลเฟต และเจนตาไมซิน ซัลเฟต เป็นยาที่ออกฤทธิ์แรง การบริโภคหรือนำไปใช้โดยไม่ได้ขนาดหรือเกินขนาดจะไม่ได้ผลในการรักษาป้องกันโรค อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียง การจำหน่ายยาทั้งสองชนิดจึงต้องขึ้นทะเบียนต่อทางราชการ การขายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรงจะเป็นอันตรายและไม่อาจทำได้ เมื่อโจทก์ผลิตยาทั้งสองชนิดได้แล้ว ได้บรรจุในถังใหญ่ ๆ ขายให้แก่ผู้ซื้อซึ่งเป็นบริษัทผลิตยาสำเร็จรูปบริษัทผู้ซื้อจะต้องขึ้นทะเบียนคำรับยาต่อกระทรวงสาธารณสุขแล้วดำเนินการผลิตเป็นยาสำเร็จรูป จึงจะนำออกขายให้แก่ประชาชนต่อไปอีกทอดหนึ่ง ดังนั้น ยาทั้งสองชนิดจึงเป็นยาที่แพทย์หรือประชาชนไม่อาจนำไปใช้ได้โดยตรง โจทก์จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระภาษีการค้า โจทก์ได้ยื่นแบบเสียภาษีการค้าและภาษีเทศบาล สำหรับการขายยากานาไมซินซัลเฟต และเจนตาไมซิน ซัลเฟต ให้แก่จำเลยทั้งสองทุก ๆ เดือน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 994,532

บาท โจทก์ได้ยื่นแบบเสียภาษีการค้าให้แก่จำเลยทั้งสองไปโดยสำคัญผิดว่า โจทก์ มีหน้าที่ต้องเสียภาษีการค้าดังกล่าว ทั้ง ๆ ที่ตามกฎหมายโจทก์ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระภาษีการค้า โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอคืนภาษีจากจำเลยทั้งสอง แต่จำเลยทั้งสอง โดยจำเลยที่ 1 ได้ปฏิเสธที่จะคืนภาษีการค้าส่วนนี้ โดยไม่มีเหตุอันจะอ้างได้ตาม กฎหมาย เป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์ ขอคิดดอกเบี้ยจากจำเลยทั้งสองในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากต้นเงินดังกล่าวข้าง ต้น ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระต้นเงินภาษีการค้าและภาษีเทศบาลจำนวน 994,532 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย จำนวน 116,687.21 บาท ให้แก่โจทก์ และให้ จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองโดยนายบัณฑิต บุญยะปานะ ผู้แทนของจำเลยที่ 1 และพลตรี จำลอง ศรีเมือง ผู้แทนของจำเลยที่ 2 ให้การว่า โจทก์เป็นผู้ประกอบการค้าตั้ง โรงงานผลิตและจำหน่ายยารักษาโรค สำหรับยากานาไมซิน ซัลเฟต และยาเจนตาไม ซิน ซัลเฟต ที่โจทก์ผลิตขึ้นจำหน่ายนั้นมีลักษณะเป็นผง เป็นยาที่อยู่ในสภาพที่ สามารถนำไปใช้ในการรักษาโรคได้ทันที เพราะมีส่วนผสมประกอบผสมเสร็จแล้ว แต่ ingsนี้ต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของแพทย์หรือเภสัชกร การที่โจทก์นำยาดังกล่าว ทั้งสองชนิดซึ่งมีลักษณะเป็นผงบรรจุในถังอลูมิเนียมแล้วนำไปจำหน่ายให้แก่ลูกค้า ทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานหรือบริษัทที่นำยาผงทั้งสองชนิดไปทำให้อยู่ใน ลักษณะสภาพสะดวกในการใช้เป็นยารักษาโรค โดยส่วนผสมของยาไม่มีการ เปลี่ยนแปลงหรือดำเนินการอย่างไรอีกเพียงแต่นำไปจำหน่ายในลักษณะผงโดยบรรจุ ของอัดเป็นเม็ด บรรจุในแคปซูล หรือผสมกับน้ำแล้วบรรจุไว้ในภาชนะหรือขวด สำหรับรับประทานหรือฉีด กรณีดังกล่าวเพียงแต่ทำให้สินค้ายาทั้งสองชนิดสะดวกแก่ การบริโภคเท่านั้นยาที่โจทก์ผลิตออกจำหน่ายจึงมีสภาพเป็นยาแล้ว เข้าลักษณะเป็น สินค้ายา ซึ่งแพทย์หรือประชาชนนำไปใช้ได้โดยตรง เมื่อโจทก์ผลิตขายในราชอาณาจักรจึงต้องเสียภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 1.5 ของรายรับ ตามบัญชีที่ 3 หมวด

2(1) แห่งบัญญัติท้ายพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 54)พ.ศ. 2517 และตามมาตรา 7(3) แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวและเสียภาษีบำรุงท้องที่ร้อยละ 10 ของภาษีการค้า ตามเทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพ ฯ เรื่อง การจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497 ข้อ 3 โทกเป็นผู้ผลิตตัวยาทั้งสองชนิด โดยวัตถุดิบส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น และจัดจำหน่ายเป็นแคปซูลและจำหน่ายเป็นถัง เมื่อสินค้าดังกล่าวได้ระบุไว้ในบัญชีที่ 3หมวด 2 จึงไม่เป็นการผลิตสินค้าตามมาตรา 5(8) แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว และไม่ได้รับยกเว้นภาษีการค้าสำหรับการขายสินค้าลูกค้าของโจทก์ที่ซื้อขายทั้งสองชนิดนั้น เพียงนำไปทำวิธีการแบ่งจำหน่ายเพื่อแยกเป็นหลายลักษณะ สะดวกแก่การควบคุมปริมาณและขนาดที่แน่นอนของตัวยัตวยาเพื่อจำหน่ายปลีกเท่านั้น ส่วนผลสมของตัวยายังคงเดิม การที่เจ้าพนักงานของจำเลยไม่คืนเงินภาษีการค้าและภาษีเทศบาลให้โจทก์จึงเป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้ว และจำเลยทั้งสองไม่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับดอกเบี้ยตามที่โจทก์ฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงินภาษีจำนวน 994,532 บาท คืนแก่โจทก์ โดยให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบเฉพาะส่วนที่เป็นภาษีบำรุงเทศบาล พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ของเงินต้นของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าโจทก์ได้ผลิตยาผงกานาไมซิน ซัลเฟต และเจนตาไมซิน ซัลเฟต ในราชอาณาจักร โจทก์ได้นำตัวยาที่ผลิตได้ส่วนหนึ่งบรรจุถึงอลูมิเนียมขนาด 5 กิโลกรัมเบส และจำหน่ายให้แก่โรงงานยา โดยเสียภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล สำหรับรายรับที่ได้จากการจำหน่ายยาดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ถึง พ.ศ. 2529 เป็นเงิน 994,532 บาท ให้แก่จำเลยทั้งสอง ต่อมาโจทก์ได้ขอคืนภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลที่ได้ชำระไว้จากจำเลยที่ 1

โดยอ้างว่าไม่ต้องเสียภาษีการค้า จำเลยที่ 1 ใ้ส่วนแล้วเห็นว่า โจทก์ต้องเสียภาษีการค้าจึงไม่คืนให้โจทก์ตามหลักฐานเอกสารหมาย จล. 1

ประการแรกจะได้วินิจฉัยอุทธรณ์จำเลยทั้งสองก่อน ซึ่งจำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่า โจทก์ต้องเสียภาษีการค้าสำหรับการจำหน่ายยากานาไมซิน ซัลเฟต และเจนตาไมซิน ซัลเฟต เพราะยาทั้งสองชนิดอยู่ในสภาพที่ใช้ได้ทันที จึงเป็นสินค้าตามบัญชีที่ 3 ท้ายพระราชกฤษฎีกา(ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2517 นั้น เห็นว่า ตามคำเบิกความของนางสาวกรรณิรมณ์ อึ้งภากรณ์ และนางสาววิภารัตน์ คำเมือง พยานโจทก์ทั้งสองซึ่งสำเร็จปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต ปรากฏว่ายากของโจทก์ทั้งสองชนิดที่บรรจุในถังอลูมิเนียมขนาด 5 กิโลกรัมเบส เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์สำเร็จรูปแพทย์และคนไข้นำไปใช้ไม่ได้ ถ้าจะใช้ต้องทำให้เป็นยาสำเร็จรูปเสียก่อน โดยนำไปบรรจุลงในขวดยาฉีดหรือแคปซูลการกระทำได้กล่าวต้องทำด้วยเครื่องจักร ในสถานที่ปราศจากเชื้อตลอดถึงภาชนะและตัวผู้ทำต้องปราศจากเชื้อด้วย โรงงานที่ทำการบรรจุยาต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขและต้องมีเภสัชกรควบคุม การกระทำได้ถือเป็นการผลิตยา พยานดังกล่าวเบิกความน่าเชื่อถือรับฟังได้ว่ายากานาไมซิน ซัลเฟต และเจนตาไมซิน ซัลเฟต เมื่อจะใช้ต้องไปทำตามกรรมวิธีด้วยเครื่องจักร ในสถานที่ปราศจากเชื้อตลอดจนภาชนะและตัวผู้ทำต้องปราศจากเชื้อด้วย เป็นการเอาไปผลิตใหม่เอื้อให้เป็นยาสำเร็จรูปใช้ได้ทันที ส่วนพยานจำเลยมีนางสุริดาทรัพย์เจริญ เบิกความว่า ยาที่โจทก์ขายไปนั้นนำไปใช้ได้ทันที เพราะมีคุณสมบัติในการรักษาโรคโดยไม่ต้องใส่ตัวยาอื่นเติมเข้าไป ถึงแม้จะไม่ต้องเติมตัวยาอื่นเข้าไปอย่างพยานจำเลยเบิกความ แต่เมื่อจะใช้ต้องมีกรรมวิธีทำให้เป็นยาสำเร็จรูปแล้วจึงจะนำไปใช้ได้ ย่อมถือไม่ได้ว่ายาสองชนิดของโจทก์เป็นยาซึ่งแพทย์หรือประชาชนนำไปใช้ได้โดยตรงหรือทันที กรณีเช่นนี้โจทก์จะเสียภาษีการค้าหรือไม่ต้องพิจารณาตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2517 ในมาตรา 5 ให้ยกเว้นเสียภาษีการค้า โดยข้อ 8 กำหนดสินค้าตามประเภทการค้า 1ชนิด 1 (ก) ของบัญชีอัตราภาษีการค้าท้ายหมวด

4 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลกฎหมาย เฉพาะที่ผลิตในราชอาณาจักร และมีได้ระบุใน บัญชีที่ 1 บัญชีที่ 2 และบัญชีที่ 3 ทำยพระราชกฤษฎีกา การที่โจทก์ขายยาทั้งสอง ชนิด เป็นการขายของจึงเป็นสินค้าตามประเภทการค้า 1 ชนิด 1(ก)แห่งประมวล รัฐธรรมนูญ ข้อต้องพิจารณาต่อไปว่า สินค้าของโจทก์มิได้ระบุไว้ในบัญชีที่ 1 บัญชีที่ 2 และบัญชีที่ 3 ทำยพระราชกฤษฎีกาหรือไม่เห็นว่า บัญชีทำยพระราชกฤษฎีกาที่ กำหนดเรื่อง เกสซ์ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สำหรับบำรุงหรือรักษาอนามัยมีอยู่ใน บัญชีที่ 3 หมวด 2(1)ว่า ยาทุกชนิด ซึ่งแพทย์หรือประชาชนนำไปใช้ได้โดยตรง ทั้งนี้ เฉพาะที่ผลิตในราชอาณาจักร ตามบัญชีที่ 3 นี้ กำหนดเฉพาะยาที่แพทย์หรือ ประชาชนนำไปใช้ได้โดยตรง แต่ยากานาไมซิน ซัลเฟต หรือเจนตาไมซินซัลเฟต มิใช่ยาที่จะนำไปใช้ได้โดยตรง จึงเป็นสินค้าที่มีได้ระบุไว้ในบัญชีทั้งสามทำยพระราช กฤษฎีกา (ฉบับที่ 54) โจทก์จึงได้รับยกเว้นในการเสียภาษีการค้าตามมาตรา 5(8) แห่งพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 5)พ.ศ. 2517 เมื่อเป็นเช่นนี้ โจทก์ก็ไม่ต้องเสียภาษี บำรุงเทศบาลด้วย...

ส่วนอุทธรณ์โจทก์ขอให้จำเลยชดใช้ดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2530 นั้น เห็นว่า โจทก์มีนางสาวสุทธาทิพย์วิบูลย์ไพบูลย์ เบิกความว่า คำร้องขอคืนภาษี ของโจทก์ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 256 ถึง 577 ตามเอกสารดังกล่าว ปรากฏในแผ่นที่ 259, 289, 319, 371, 454 และ 543 ได้มีการลงเลขที่รับไว้ตั้งแต่เลข ที่ 265 ถึง 270 วันเดือนปีที่รับ 28 พ.ย. 29 และลงชื่อผู้รับไว้ด้วย แสดงให้เห็นว่า โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอคืนภาษีอากร และจำเลยรับไว้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2529 แม้ต่อมาจะปรากฏว่าได้มีการยื่นคำร้องขอคืนภาษีอากรอีกในเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 52 ถึง 57 ทางจำเลยก็ใช้เลขรับเดิม ที่รับไว้ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2529 ถือได้ว่าโจทก์ได้ขอคืนภาษีในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2529 การคืนเงินภาษี อากรมาตรา 4 ทศ แห่งประมวลรัฐธรรมนูญ ให้ผู้ที่ได้รับคืนเงินภาษีอากรได้รับดอกเบี้ย ด้วยในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีอากรที่ได้รับคืนโดยไม่

คิดทบทวน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดยกฎกระทรวง แต่มิให้เกินกว่าจำนวนเงินภาษีอากรที่ได้รับคืน และตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 161 (พ.ศ.2526) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากร ข้อ 1(2) กรณีคืนเงินภาษีอากรที่ชำระตามแบบแสดงรายการ ให้เริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันถัดจากวันครบระยะเวลาสามเดือน นับแต่วันยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีอากร เมื่อโจทก์ยื่นคำร้องขอคืนในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2529 จึงครบระยะเวลาสามเดือน นับแต่วันยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีอากรในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2530 และต้องเริ่มคิดดอกเบี้ยให้โจทก์ในวันที่ 1 มีนาคม 2530 เป็นต้นไป และแม้ว่าตามมาตรา 4 ทศแห่งประมวลรัษฎากร โจทก์จะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราที่มากกว่าอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีก็ตาม แต่เมื่อโจทก์ขอให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบใช้เพียงในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่ง ศาลจึงพิพากษาให้เท่าที่โจทก์ขอแต่ไม่เกินจำนวนเงินภาษีอากรที่โจทก์ได้รับคืนตามมาตรา 4 ทศวรรคสอง..."

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองชดเชยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินที่จำเลยแต่ละคนต้องรับผิดชอบ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2530 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ดอกเบี้ยคำนวณถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 116,687.21 บาท และดอกเบี้ยทั้งหมดต้องไม่เกินจำนวนเงินภาษีอากรที่โจทก์ได้รับคืนด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง.

(ก้าน อันนันทน์-สวิน อักษรายุธ-อุดม เฟื่องฟูง)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ